

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1690/2530

พนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา

โจทก์

นายอรุณ ศิริเชตร กับพวก

จำเลย

นายอรุณ ศิริเชตร จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาชญากรรม มาตรา 7,72 วรรคสาม จำคุก 1 ปี ปรับ 3,000 บาท มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง,72 ทวิ วรรคสอง จำคุก 6 เดือน ปรับ 2,000 บาท รวมจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 ปี 6 เดือน ปรับ 5,000 บาท จำเลยที่ 1 เบิกความรับสารภาพในข้อนี้เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 ปี ปรับ 3,333 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนเห็นสมควรให้โอกาสกลับตนเป็นคนดี รอกการลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ไว้มีกำหนด 2 ปี ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก ฯลฯ ให้ขังจำเลยที่ 1 ไว้ระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสี่,340 ตี,80,83 ฯลฯ และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80 ด้วย เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษจำเลยที่ 1 ตามมาตรา 288,80 ด้วย เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษจำเลยที่ 1 ตามมาตรา 288,80 ประกอบกับมาตรา 53 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด จำคุก 33 ปี 4 เดือนและ

จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิ และ
จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิ ซึ่ง
แก้ไขใหม่แล้ว ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืนฯ ที่แก้ไขใหม่แล้วซึ่งเป็นบทหนักที่สุด ตามมาตรา 7,72 จำคุก 1 ปี ตามมาตรา 8
ทวิ,72 ทวิ จำคุก 6 เดือน รวมจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 34 ปี 10 เดือนจำเลยที่ 1
ให้การรับสารภาพชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 1
มีกำหนด 23 ปี 2 เดือน 20 วันไม่รอการลงโทษจำเลยที่ 1 นอกจากที่แก้ไขคงเป็น
ไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 203)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตี
ราคาประกัน 300,000 บาท (อันดับ 161)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างนี้ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้องของ จำเลยที่ 1

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างนี้ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้องของ จำเลยที่ 1

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ